

Direito Administrativo

Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8429/92

-> **Art. 1º** - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social

§ 2º - Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente

§ 3º - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa

§ 8º - Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalescente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário

-> **Art. 2º** - Para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades

§ Único – Sujeita-se as sanções o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a Adm. Pública

-> **Art. 3º** - As disposições desta lei são aplicáveis, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade

§ 1º - Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, EXCETO, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão no limite da sua participação

-> **Art. 7º** - Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao MP competente

-> **Art. 8º** - O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido

-> **Art. 8º-A** – A responsabilidade sucessória aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária

§ Único – Na hipótese de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não sendo aplicável as demais sanções de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados

-> Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

-> **Art. 9º** - Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades, e notadamente:

I – Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrentes das atribuições do agente público

II – Perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades por preço superior ao valor de mercado

III – Perceber vantagem econômica para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por preço inferior ao valor de mercado

IV – Utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades, bem como o trabalho de servidores, empregados ou terceiros contratados por essas entidades

V – Receber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando ou qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem

VI – Receber vantagem econômica de qualquer natureza, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou quantidade, peso, medida, ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades

VII – Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos do caput, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução

VIII – Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade

IX – Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza

X – Receber vantagem econômica de qualquer natureza para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado

XI – Incorporar ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas

XII – Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades

-> Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

-> **Art. 10** – Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades, e notadamente:

I – Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades

II – Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie

III – Doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie

IV – Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado

V – Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado

VI – Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea

VII – Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie

VIII – Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva

IX – Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas sem lei ou regulamento

X – Agir illicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público

XI – Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular

XII – Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça illicitamente

XIII – Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades

XIV – Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades na lei

XV – Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades na lei

XVI – Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie

XVII – Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares à espécie

XVIII – Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares

XIX – Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas

XX – Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular

XXII – Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput

§1º - Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades

§2º - A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade

-> Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

-> **Art. 11** – Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por umas das seguintes condutas:

III – Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado

IV – Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei

V – Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros

VI – Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades

VII – Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço

VIII – Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas

XI – Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, Estados, Municípios e DF, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas

XII – Praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no art. 37, §1º, CF, de forma a promover inequívoco enaltecido do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos

§1º - Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade

§2º - Aplica-se o disposto no §1º a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa

§3º - O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade o exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas

§4º - Os atos de improbidade exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem de reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos

§5º - Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente

-> Das Penas

-> **Art. 12** – Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I – Na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de

contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos

II – Na hipótese do art. 10, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos

III – Na hipótese de art. 11, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos

§1º - A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração

§2º - A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade

§3º - Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades

§4º - Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica

§5º - No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso

§6º - Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos

§7º - As sanções aplicadas a pessoas jurídicas deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem

§8º - A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial

§9º - As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória

§10 – Para efeitos de contagem do prazo para sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão e o trânsito em julgado da sentença condenatória

-> Da Declaração de Bens

-> **Art. 13** – A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente

§2º - A declaração de bens será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função

§3º - Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa

-> Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial

-> **Art. 14** – Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade

§1º - A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento

§2º - A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no §1º. A rejeição não impede a representação ao MP

§3º - Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar

-> **Art. 15** – A comissão processante dará conhecimento ao MP e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimentos disciplinares para apurar a prática de ato de improbidade

§Único – O MP ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento disciplinar

-> **Art. 16** – Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito

§1º-A – O pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º

§2º - Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior

§3º - O pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva de réu em 5 dias

§4º - A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida

§5º - Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito

§6º - O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo

§7º - A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual

§8º - Aplica-se à indisponibilidade de bens, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência

§9º - Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento

§10 – A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita

§11 – A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo

§12 – O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade dos bens do réu, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos

§13 – É vedada a decretação de indisponibilidade de bens na quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente

§14 – É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida

-> **Art. 17** – A ação para aplicação das sanções será proposta pelo MP e seguirá o procedimento comum, salvo o disposto nesta lei

§4º-A – A ação a que se refere o caput deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada

§5º - A propositura da ação a que se refere o caput prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto

§6º - A petição inicial observará o seguinte:

I – Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11, salvo impossibilidade devidamente fundamentada

II – Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive os arts. 77 e 80, CPC

§6º-A – O MP poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias

§6º-B – A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330, CPC, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II, §6º, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado

§7º - Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do art. 231, CPC

§9º-A – Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento

§10-A – Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias

§10-B – Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz:

I – Procederá o julgamento conforme o estado do processo, observada a inexistência manifesta do ato de improbidade

II – Poderá desmembrar o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução processual

§10-C – Após a réplica do MP, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitalização legal apresentada pelo autor

§10-D – Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente indicado apenas um tipo dentro os previstos nos arts. 9º, 10 e 11

§10-E – Proferida a decisão referida no §10-C, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir

§10-F – Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

I – Condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial

II – Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas

§11 – Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente

§14 – Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo

§15 – Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos arts. 133, 134, 135, 136 e 137, CPC

§16 – A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública

§17 – Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento

§18 – Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão

§19 – Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

I – A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia

II – A imposição de ônus da prova ao réu

III – O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do MP dirimir conflitos de atribuições entre membros de MP distintos

IV – O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito

§20 – A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado

§21 – Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação

-> **Art. 17-B** – O MP poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados:

I – O integral ressarcimento do dano

II – A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados

§1º - A celebração do acordo a que se refere o caput dependerá, cumulativamente:

I – Da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação

II – De aprovação, no prazo de até 60 dias, pelo órgão do MP competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação

III – De homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa

§2º - Em qualquer caso, a celebração de acordo a que se refere o caput considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso

§3º - Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 dias

§4º - O acordo a que se refere o caput poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória

§5º - As negociações para a celebração do acordo ocorrerão entre o MP, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor

§6º - O acordo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas

§7º - Em caso de descumprimento do acordo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo MP do efetivo descumprimento

-> Art. 17-C – A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no art. 489, CPC:

I – Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11, que não podem ser presumidos

II – Considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos

III – Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das

circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente

IV – Considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa:

- a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
- b) A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida
- c) A extensão do dano causado
- d) O proveito patrimonial obtido pelo agente
- e) As circunstâncias agravantes ou atenuantes
- f) A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva
- g) Os antecedentes do agente

V – Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente

VI – Considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas

VII – Indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção

§1º - A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade

§2º - Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade

§3º - Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei

-> **Art. 17-D** – A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos

§Único – Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agente públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da lei nº 7.347/85

-> **Art. 18** – A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito

§1º - Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da

sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens

§2º - Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que o §1º se refere no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao MP proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada

§3º - Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados

§4º - O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa e se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato

-> **Art. 18-A** – A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte:

I – No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada em 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu

II – No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções

§Único – As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos

-> Das Disposições Penais

-> **Art. 19** – Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente

Pena: Detenção, de 6 a 10 meses e multa

§Único – Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado

-> **Art. 20** – A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória

§1º - A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos

§2º - O afastamento será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada

-> **Art. 21** – A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

I – Da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10

II – Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas

§1º - Os atos dos órgãos de controle interno ou externo são considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público

§2º - As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente

§3º - As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria

§4º - A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386, CPP

§5º - Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei

-> **Art. 22** – Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o MP, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o art. 14, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial

§Único – Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos

-> Da Prescrição

-> **Art. 23** – A ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência

§1º - A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão

§2º - O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica

§3º - Encerrado o prazo de 365 dias corridos, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil

§4º - O prazo prescricional interrompe-se:

I – Pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa

II – Pela publicação da sentença condenatória

III – Pela publicação de decisão ou acórdão do TJ ou TRF que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência

IV – Pela publicação de decisão ou acórdão do STJ que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência

V – Pela publicação de decisão ou acórdão do STF que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência

§5º - Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo

§6º - A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade

§7º - Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais

§8º - O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o MP, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no §4º, transcorra o prazo previsto no §5º

-> **Art. 23-A** – É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa

-> **Art. 23-B** – Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas

§1º - No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas no final

§2º - Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé

-> **Art. 23-C** – Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, serão responsabilizados nos termos da lei nº 9.096/95